

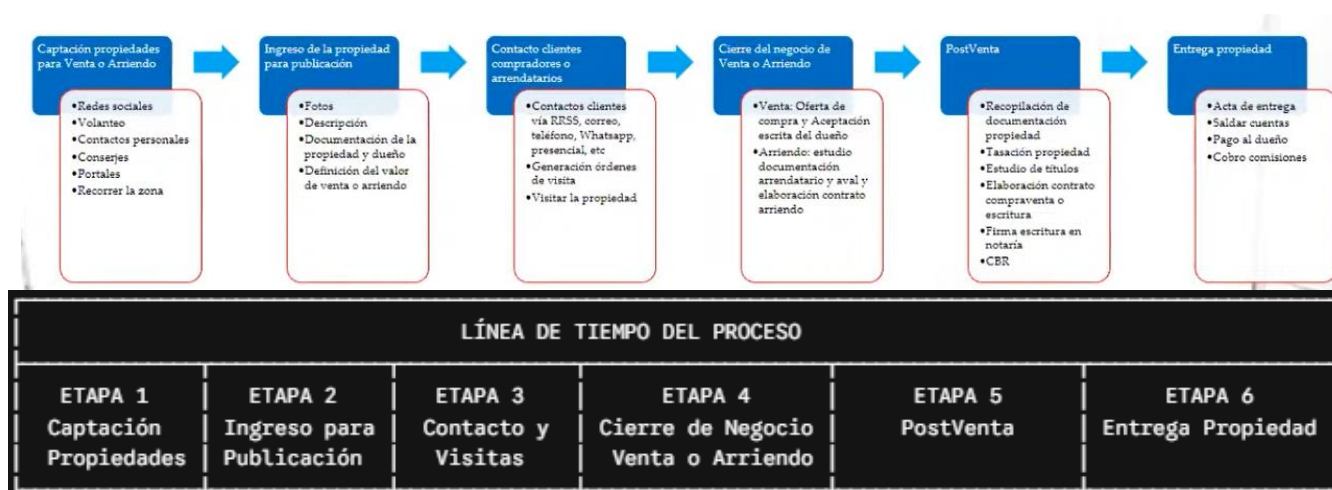
MÓDULO 1: Fundamentos Operativos, Legales y Macroeconómicos del Corretaje de Propiedades

Manual Interno de Conocimiento — MG Propiedades & Servicios Integrales

Basado en la Capacitación Académica de Alex Biskupovic (Centro de Negocios Las Condes)

1. El Proceso Integral del Corretaje de Propiedades (Flujo Operativo de 6 Etapas)

El ejercicio práctico del corretaje se compone de un flujo secuencial continuo dividido en **6 etapas clave**, las cuales guían la relación con el cliente desde el primer contacto hasta el cierre definitivo:



Etapas 1: Captación de Propiedades para Venta o Arriendo

Es la fase inicial de prospección para incorporar nuevos inmuebles al portafolio de la empresa.

- **Redes Sociales:** Estrategias de difusión y captación orgánica o pagada en plataformas digitales.
- **Volanteo:** Distribución de material impreso publicitario en sectores de interés estratégico.
- **Contactos Personales:** Activación de la red de contactos directa y referidos.
- **Conserjes:** Establecimiento de alianzas e incentivos informativos con el personal de portería de edificios y condominios.
- **Portales:** Monitoreo y barrido diario de publicaciones directas de dueños en portales inmobiliarios.
- **Recorrer la Zona:** Prospección en terreno identificando letreros, casas desocupadas o sectores de alta plusvalía.

Etapas 2: Ingreso de la Propiedad para Publicación

Etapas de empaquetado del producto inmobiliario previa a la comercialización.

- **Fotografía:** Levantamiento de registro fotográfico profesional y secuencial del inmueble.
- **Descripción:** Redacción comercial detallada de la propiedad, destacando atributos y conectividad.
- **Documentación de la Propiedad y Dueño:** Verificación legal previa de títulos, cédula del dueño y certificados.
- **Definición del Valor de Venta o Arriendo:** Asesoría y determinación del precio comercial de salida al mercado.

Etapas 3: Contacto con Clientes Compradores o Arrendatarios

Gestión activa de la demanda generada por las publicaciones.

- **Atención Multicanal:** Recepción de consultas a través de redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas, WhatsApp y atención presencial.
- **Generación de Órdenes de Visita:** Emisión y firma obligatoria del documento de autorización antes de ingresar al inmueble.
- **Visita a la Propiedad:** Coordinación, preparación del inmueble y ejecución del recorrido guiado con el cliente.

Etapas 4: Cierre del Negocio de Venta o Arriendo

Formalización por escrito del acuerdo comercial entre las partes.

- **En Venta:** Presentación de la Oferta de Compra por escrito respaldada con cheque de garantía y posterior Aceptación escrita del dueño.
- **En Arriendo:** Evaluación y estudio de la documentación del arrendatario y su aval, seguido de la elaboración e impresión del Contrato de Arriendo.

Etapas 5: PostVenta

Gestión legal, administrativa y bancaria posterior al acuerdo comercial en procesos de compraventa.

- **Recopilación de Documentación:** Levantamiento de certificados actualizados (CBR, DOM, SII, Tesorería).
- **Tasación de la Propiedad:** Coordinación con el tasador designado por la institución bancaria o comprador.
- **Estudio de Títulos:** Revisión jurídica de la historia legal del inmueble realizada por los abogados del banco o del comprador.
- **Elaboración de Contrato o Escritura:** Drafting y revisión de la escritura pública definitiva.
- **Firma de Escritura en Notaría:** Firma presencial de las partes y constitución de instrucciones notariales.
- **Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces (CBR):** Ingreso y seguimiento del trámite para el traspaso formal del dominio.

Etapa 6: Entrega de la Propiedad y Cierre Operativo

Fase final de liquidación y traspaso físico del inmueble.

- **Acta de Entrega:** Firma de constancia del estado físico de la propiedad y toma de lecturas de empalmes.
- **Saldar Cuentas:** Verificación del pago total de gastos comunes, contribuciones y servicios básicos al día.
- **Pago al Dueño:** Liberación de los fondos del pie o crédito hipotecario al vendedor.
- **Cobro de Comisiones:** Recaudación formal de los honorarios de corretaje acordados.

1. Introducción al Negocio y Perfil del Asesor Inmobiliario

- **Estructura de la Capacitación:** El programa de formación dictado en el Centro de Negocios de Las Condes consta de 3 sesiones progresivas e independientes. Es requisito de continuidad inscribirse en cada módulo de manera individual a través de la plataforma institucional (`capacitaciones.Centró lascondes.cl`) para completar la visión global del negocio.
- **Proceso de Evaluación e Insumos:** Al finalizar cada sesión, se distribuye a los participantes el enlace de evaluación de satisfacción y la solicitud del material académico. La retroalimentación de los alumnos es el insumo principal para el perfeccionamiento continuo de las materias dictadas.
- **Comunidad y Networking:** Se incentiva la creación de redes de contacto directas (a través de grupos de mensajería instantánea como WhatsApp) entre los participantes para la resolución colaborativa de dudas comerciales, consultas legales y derivación de negocios en el ejercicio del oficio.

2. Marco Legal, Naturaleza del Negocio y Actividades Principales

Naturaleza Jurídica y Ausencia de Regulación

- **Sin Barreras de Entrada desde 1989:** A partir del año 1989, la actividad del corretaje de propiedades en Chile dejó de estar regulada por ley de colegiatura obligatoria. No existen barreras de entrada ni licencias estatales exclusivas para ejercer. Cualquier persona natural o jurídica puede desempeñarse como corredor de propiedades.
- **Imperativo de Capacitación Continua:** Al no existir un marco de exigencia académica previa para ingresar al rubro, la diferenciación profesional y el éxito comercial dependen 100% de la capacitación permanente, la revisión diaria de prensa especializada, la asistencia a seminarios del sector y el monitoreo constante de portales inmobiliarios.

El Negocio de Intangibles y la Intermediación

- **Carácter Intangible del Servicio:** El corredor no comercializa un producto propio ni tangible (a diferencia de la venta de bienes de consumo masivo como vehículos o tecnología). No es el propietario de las casas, departamentos, oficinas o terrenos que gestiona.
- **Rol de Intermediario Neutro:** La función principal es la intermediación entre dos partes con intereses contrapuestos (Vendedor vs. Comprador / Arrendador vs. Arrendatario). Representa y vela por el equilibrio justo de los derechos y requerimientos de ambas partes en la transacción.

Líneas de Negocio y Áreas de Cobertura

1. **Comercialización de Inmuebles (Ventas y Arriendos):**
 - Propiedades Residenciales: Casas, departamentos y parcelas de agrado.
 - Propiedades Comerciales e Industriales: Oficinas, locales comerciales, bodegas y estacionamientos.
2. **Administración de Arriendos:**
 - Servicio complementario derivado del arriendo. Consiste en la custodia y cuidado del activo del propietario.
 - Gestión operativa: Cobro mensual del canon de arriendo, supervisión directa del estado de conservación de la propiedad y verificación constante del pago al día de los gastos comunes y servicios básicos (agua, luz, gas).
3. **Gestión Documental y Asesoría Técnica:**
 - Apoyo directo en la recopilación de antecedentes legales e inscripciones ante el Conservador de Bienes Raíces (CBR), Tesorería, Servicio de Impuestos Internos (SII) y Direcciones de Obras Municipales (DOM).
 - Verificación de la titularidad legal del inmueble para certificar que quien otorga la orden de venta o arriendo sea el dueño real o representante legal autorizado (descartando herencias no tramitadas, comuneros o cónyuges sin facultad de venta).
4. **Marketing y Publicación Comercial:**
 - Diseño de la estrategia de difusión, empaquetado de la oferta y publicación en canales digitales y físicos.
5. **Valoración y Análisis Comercial de Mercado:**
 - Asesoría al propietario sobre el valor comercial objetivo de la propiedad. Un precio sobrevalorado estanca el bien durante meses en el mercado; un precio subvaluado genera pérdidas patrimoniales directas para el cliente.

3. Matriz de Deberes, Derechos y Solución de Conflictos

Deberes Éticos y Legales del Corredor

- **Satisfacción Obligatoria del Mandato:** Ejecutar las acciones encomendadas en la Orden de Venta, Orden de Arriendo o Contrato de Administración bajo criterios de celeridad, eficiencia y celeridad comercial.
- **Irrenunciabilidad e Intransferibilidad de la Gestión:** El mandato otorgado por el cliente al corredor debe ser ejecutado directamente por él. Las negociaciones y acuerdos de intermediación no se delegan en terceros sin consentimiento expreso.
- **Neutralidad, Transparencia y Confidencialidad:**
 - Mantener una postura justa y equitativa al negociar los acuerdos entre partes con intereses opuestos (ej. el dueño busca el precio más alto; el comprador, el precio más bajo).
 - Manejar con estricta confidencialidad las estrategias e información sensible de los clientes.
 - Garantizar total transparencia al comprador o arrendatario sobre la información técnica, física y legal recopilada del inmueble, al ser la parte con menor nivel de información en la operación.
- **Verificación Formal de Identidad:** Comprobar mediante cédulas de identidad, escrituras y certificados de dominio la identidad del propietario, comprador o arrendatario para todos los efectos del contrato.

Derechos del Corredor

- **Derecho al Cobro de Honorarios (Comisión):** Exigir el pago total de los honorarios pactados en los documentos comerciales una vez ejecutado y perfeccionado el trabajo de intermediación.
- **Derecho al Cumplimiento de lo Firmado:** Exigir que las partes respeten íntegramente las cláusulas establecidas en los mandatos de venta/arriendo y en las órdenes de visita.
- **Derecho a Reembolso de Gastos de Marketing Extraordinario:** Por estándar del rubro, el corredor asume los gastos normales de publicación en portales y letreros tradicionales. No obstante, si se pactan campañas publicitarias especiales, gigantografías o marketing de alto costo (ej. locales en zonas céntricas), el corredor tiene derecho a exigir el reembolso total de dichos desembolsos al dueño.
- **Derecho a Reembolso por Obtención Documental:** Si por razones de celeridad el corredor tramita y paga certificados pagados (CBR, DOM, SII) para acelerar el negocio, el propietario debe reembolsar el 100% de dichos costos.

Resolución de Conflictos y Marco Jurídico

- **Conflictos Corredor vs. Cliente (Mandante):** Regidos estrictamente por las normas del **Código Civil**. Las discrepancias por cobro de comisiones o incumplimiento del mandato se ventilan ante los **Tribunales Ordinarios de Justicia**.
- **Conflictos entre Las Partes (Comprador vs. Vendedor / Arrendatario vs. Arrendador):**
 - Para resolver disputas por interpretación, retrasos o incumplimientos de contrato, los instrumentos jurídicos (Promesas de Compraventa, Cierres de Negocio) deben incluir obligatoriamente la figura de un **Árbitro Arbitrador**.
 - La vía arbitral permite resolver el conflicto con celeridad frente a la justicia ordinaria.
 - Si una parte incumple el acuerdo pactado, la parte diligente (la que sí cumplió) tiene derecho a que el Árbitro le adjudique la **Garantía de Seriedad del Negocio**, cuyo valor estándar equivale al **10% del precio total de la compraventa**.

4. Tabla de Comisiones, Oportunidades de Cobro y Escenarios Excepcionales

Estructura General de Honorarios en Chile

Estructura General de Honorarios en Chile

Modalidad de Servicio	% o Canon de Cobro Estándar	Sujeto de Cobro (A quién se le cobra)	Momento y Oportunidad Legal de Cobro
Venta de Propiedades	2% + Impuestos	Vendedor / Propietario	A la firma de la Escritura de Compraventa en Notaría O a la Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces (CBR). <i>(Cobro único)</i> .
Venta de Propiedades	2% + Impuestos	Comprador	A la firma de la Escritura de Compraventa en Notaría O a la Inscripción en el Conservador de Bienes
Arriendo de Propiedades	50% del valor de 1 mes de arriendo + Impuestos	Arrendador / Propietario	De manera inmediata a la firma del Contrato de Arriendo en Notaría. <i>(Cobro único)</i> .
Arriendo de Propiedades	50% del valor de 1 mes de arriendo + Impuestos	Arrendatario / Inquilino	De manera inmediata a la firma del Contrato de Arriendo en Notaría. <i>(Cobro único)</i> .
Administración de Arriendos	3% al 10% + Impuestos del canon de arriendo mensual <i>(Estándar residencial: 6% a 8%)</i>	Arrendador / Propietario	Descuento directo en la liquidación mensual de arriendo cobrada al arrendatario. <i>(Cobro recurrente)</i> .

Nota de variación en Administración: En arriendos habitacionales de valor promedio (ej. \$250.000 a \$700.000) se aplica la tasa estándar del 8% + IVA. Si un inversionista entrega una cartera de múltiples propiedades o el canon de arriendo supera el millón de pesos, la tasa se ajusta comercialmente al 6% o 5%.

Plazos de Liquidación en Compraventas

- Un proceso completo de venta de propiedad desde la firma del cierre hasta la obtención del pago de comisiones e inscripción en el CBR tarda un promedio estándar de **90 a 120 días** (3 a 4 meses).
- En el negocio de arriendos, el flujo de caja es inmediato al momento del cierre en notaría.

Cobro de Comisiones en Escenarios Atípicos

- **Contratos de Exclusividad (Plazo habitual de 90 días):**
 - Si el corredor posee un mandato exclusivo por 90 días y durante ese período presenta a un cliente, pero la compraventa se concreta al día 91 o 105 (vencido el plazo), el corredor mantiene intacto su derecho a cobrar el 100% de la comisión.
 - Si durante la vigencia del contrato de exclusividad el propio dueño vende la propiedad a un vecino, familiar o tercero directamente, el dueño está obligado por contrato a pagar la comisión estipulada (pudiendo aplicarse el cobro de la comisión doble según cláusula de resguardo).
- **Saltarse al Corredor (Bypassing):** Si el comprador o arrendatario contactado por el corredor negocia a espaldas de este directamente con el propietario, el corredor tiene el derecho legal respaldado por la Orden de Visita/Venta de demandar judicialmente el cobro total de sus honorarios.
- **Reparto de Comisiones en Corredoras (Ejecutivos Empleados):** Si el profesional trabaja contratado para una firma de corretaje, la comisión total cobrada (ej. 2% vendedor + 2% comprador) se reparte porcentualmente entre la empresa y el ejecutivo, variando el monto si la gestión fue de captación (consiguió la propiedad) o de colocación (consiguió al comprador).

5. Análisis Macroeconómico y Termómetro del Mercado Inmobiliario

El corredor de propiedades debe dominar las variables macroeconómicas para fundamentar su asesoría técnica y anticiparse a los ciclos del mercado:

El Ciclo Inmobiliario: Ventas vs. Arriendos

MECÁNICA DEL CICLO INMOBILIARIO Y DEMANDA
ESCENARIO A: Economía Creciente / Tasas Bajas / Acceso al Crédito • La población utiliza sus ahorros para dar el pie del inmueble. • AUMENTAN LAS COMPRAVENTAS y disminuye la demanda por arriendos. • Bajan los precios de los cánones de arriendo.
ESCENARIO B: Inflación Alta / Tasas Elevadas / Incertidumbre / Desempleo • Los bancos restringen las condiciones de otorgamiento de crédito. • Se paraliza la compraventa y AUMENTA LA DEMANDA DE ARRIENDOS. • Suben los precios de los arriendos por sobreoferta de demandantes.

Indicadores Macroeconómicos Directos

1. **IMACEC (Índice Mensual de Actividad Económica):**
 - Mide la velocidad de la economía nacional. Valores positivos sostenidos incrementan la disposición de inversión en bienes raíces.
2. **Nivel de Desempleo (Encuesta INE):**
 - El aumento del desempleo detiene las decisiones de compra a largo plazo (20-30 años). La población busca proteger su liquidez y opta mayoritariamente por arrendar.
3. **Tasas de Interés Hipotecario y TPM (Tasa de Política Monetaria):**
 - Fijadas y reguladas bajo la política del Banco Central para contener la inflación (meta del 3%).
 - Un entorno con tasas hipotecarias bajas (ej. cerca del 2%) estimula récords de compraventa; tasas elevadas transfieren masivamente la demanda hacia el mercado del arriendo.
4. **Índices de Confianza (Confianza Empresarial y Confianza del Consumidor):**
 - Miden la sensación térmica sobre la estabilidad futura de los ingresos. Si la confianza del consumidor cae bajo el umbral neutral (50 puntos), la venta de inmuebles usados y nuevos se contrae.
5. **Reformas Tributarias y Normativa de Impuestos (Ej. IVA a la Inmobiliaria):**
 - Modificaciones legales como la incorporación del IVA en la venta de viviendas nuevas provocan encarecimientos directos en las propiedades, derivando la demanda hacia la compra de propiedades usadas o el arriendo permanente